

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO

En contra de actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
relacionados con el registro obligatorio PANAFE

I. Datos de la persona quejosa (promovente)

Art. 108, fracc. I de la Ley de Amparo

Nombre completo:

Domicilio para recibir notificaciones (calle, número, colonia, ciudad, C.P., estado):

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

II. Autoridad responsable

Art. 108, fracc. III de la Ley de Amparo

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Insurgentes Sur No. 1149, Colonia Nochebuena, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03720, Ciudad de México, México

Si deseas señalar también a tu compañía telefónica como autoridad responsable por la ejecución del acto, indícalo aquí:

III. Acto o actos reclamados

Art. 108, fracc. IV de la Ley de Amparo. Debe describirse con precisión.

Ejemplo de redacción (modifícala según tu caso):

"La obligatoriedad impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de vincular mi línea telefónica móvil a mi identidad personal mediante el Padrón Nacional de Fecha de Alta

(PANAFE), bajo la amenaza de suspensión del servicio de telecomunicaciones a partir del [indicar fecha], por cuanto:

- a) Se exige la entrega de datos personales sensibles (CURP, INE, pasaporte) sin una base de consentimiento libre, específico, informado y revocable;
- b) Se condiciona el ejercicio del derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (Art. 6° Const.) al cumplimiento de dicho registro;
- c) Se genera un riesgo real de afectación al derecho a la protección de datos personales (Art. 16 Const.) al centralizar información biométrica y de contacto en una base de datos unificada."

Descripción del acto reclamado en tu caso particular:

IV. Derechos constitucionales vulnerados

Art. 108, fracc. V de la Ley de Amparo. Indica los artículos de la Constitución que consideras afectados.

Referencias constitucionales aplicables (marca las que correspondan a tu caso):

- **Art. 1°:** Derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Principio de no discriminación.
- **Art. 6°:** Derecho al libre acceso a tecnologías de información y comunicación, así como a servicios de telecomunicaciones e Internet.
- **Art. 7°:** Libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio. Prohibición de restricciones indirectas.
- **Art. 14:** Prohibición de la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.
- **Art. 16:** Derecho a la protección de datos personales, acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).

Explica brevemente cómo cada derecho se ve afectado en tu situación:

V. Conceptos de violación

Art. 108, fracc. VI de la Ley de Amparo. Expón los hechos y los argumentos de derecho.

Guía de redacción:

- 1. Hechos:** Describe cronológicamente lo que ocurrió (cuándo recibiste la notificación, qué te pidieron, qué consecuencias te advirtieron).
- 2. Argumentos de derecho:** Explica por qué crees que el acto es inconstitucional. Por ejemplo: "La exigencia de vincular obligatoriamente mi línea telefónica a mi identidad personal mediante la entrega de datos biométricos y de contacto, bajo la amenaza de suspensión del servicio, configura una injerencia desproporcionada en mi derecho a la protección de datos personales (Art. 16 Const.), toda vez que no existe una alternativa menos gravosa para la consecución del fin perseguido (combatir la extorsión telefónica)."
- 3. Tratados internacionales (opcional):** Puedes invocar artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

VI. Solicitud de suspensión del acto

Art. 125 y ss. de la Ley de Amparo

¿Solicitas que se suspenda provisionalmente el acto reclamado? Esto significa pedirle al juez que, mientras se resuelve el juicio, no se te suspenda la línea ni se te exija el registro como condición para seguir usando el servicio.

- ☐ **Sí**, solicito la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado.
- ☐ **No**, no solicito suspensión en este momento.

Fundamento de la suspensión (si marcaste "Sí"):

Ejemplo: "La suspensión es necesaria para evitar un perjuicio de difícil reparación: la pérdida de comunicación con familiares, empleadores y servicios de emergencia, así como la vulneración irreversible de mi derecho a la protección de datos personales mediante la entrega forzosa de información sensible a una base de datos centralizada."

VII. Pruebas que ofreces

Art. 108, fracc. VII de la Ley de Amparo

Ejemplos: capturas de pantalla de mensajes de la operadora, correos electrónicos, recibos de pago del servicio, identificación oficial, constancia de domicilio.

VIII. Competencia

Me presento ante el **Juzgado de Distrito en Materia Administrativa** con residencia en

_____, por ser el órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos indirectos contra actos de autoridades administrativas federales, en los términos del Art. 17 de la Ley de Amparo y el Art. 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IX. Petitorio

Por lo anterior, solicito respetuosamente al órgano jurisdiccional:

1. Admitir la presente demanda de amparo indirecto.
2. Decretar, en su caso, la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado.
3. Conceder el amparo y la protección constitucional solicitada.
4. Ordenar a la autoridad responsable que se abstenga de exigirme el registro en el PANAFE como condición para mantener mi servicio de telecomunicaciones.
5. Imponer las costas y las sanciones que procedan conforme a la Ley de Amparo.

Lugar y fecha: _____

Firma de la persona quejosa
(o de su representante legal)